الباب الثالث: في حد القذف، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معنى القذف وحكمه :

١- تعريف القذف :

القذف لغة : الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها ، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنىٰ واللواط ونحوهما ؛ لعلاقة المشابهة بينهما ، وهي الأذى .

وشرعاً : الرمي بزنى أو لواط ، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة ، أو نفي نسب موجب للحد فيهما .

٢- حكم القذف :

القذف في الأصل حرام بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، فيحرم الرمي بالفاحشة .

لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور :٢٣] .

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (اجتنبوا السبع الموبقات) ، وذكر منها : (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات)[١] .

وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب .

ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ، ثم تلد ولداً يقوى في ظنه أنه من الزاني ؛ لئلا يلحقه الولد ، ويدخله على قومه وليس منهم . ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني ، ولم تلد من ذلك الزنى .

المسألة الثانية : حد القذف ، والحكمة منه :

١- حد القذف : لقد قرر الشارع أن من قذف مسلماً بالزنى ، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً ، وأربعين إن كان

(١) رواه البخاري برقم (٢٧٦٦) ، ومسلم برقم (٨٩) .